Fiche copro à la vente

Cette fiche liste les documents de copropriété à remettre à l'acquéreur au plus tard à la promesse, explique la différence entre pré-état daté et état daté, et indique qui paie quoi entre vendeur et acquéreur. Utilise-la dès le mandat pour demander les pièces au syndic, puis avant le compromis pour relire le pré-état daté avec les acquéreurs.

Les documents à remettre au plus tard à la promesse (art. L. 721-2 CCH)

☐ Fiche synthétique de la copropriété (D10)
☐ Règlement de copropriété et état descriptif de division, avec les actes modificatifs publiés
☐ Procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années (D07), sauf si le vendeur n'a pas pu les obtenir du syndic
☐ Charges courantes et hors budget payées par le vendeur sur les 2 derniers exercices (D06)
☐ Sommes susceptibles d'être dues au syndicat par l'acquéreur
☐ État global des impayés de charges et de la dette envers les fournisseurs
☐ Part du fonds de travaux attachée au lot et dernière cotisation versée
☐ Carnet d'entretien de l'immeuble (D08)
☐ Notice d'information sur les droits et obligations des copropriétaires
☐ Conclusions du diagnostic technique global, s'il existe
☐ Plan pluriannuel de travaux adopté ou, à défaut, son projet s'il a été élaboré (D09)

Pré-état daté ou état daté ?

	Pré-état daté	État daté
Base	Nom d'usage pour les informations financières de l'art. L. 721-2	Art. 5 du décret du 17 mars 1967
Quand	Au plus tard à la signature de la promesse	Avant l'acte, à la demande du notaire
Qui l'établit	Le syndic s'il accepte, ou le vendeur à partir de ses documents	Le syndic uniquement
Coût	Pas de plafond légal : vérifier le contrat du syndic	380 € TTC maximum, facturé au vendeur
Contenu clé	Charges payées, sommes à venir, impayés, fonds de travaux	Sommes dues par le vendeur, dues au vendeur, à la charge de l'acquéreur

Qui paie quoi lors de la vente d'un lot

- Provision exigible du budget prévisionnel : le vendeur (art. 6-2, 1° du décret de 1967)
- Provisions pour dépenses hors budget (travaux votés) : celui qui est copropriétaire à la date d'exigibilité (art. 6-2, 2°)
- Régularisation des comptes (trop ou moins perçu) : celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes (art. 6-2, 3°)
- Fonds de travaux : reste au syndicat, jamais remboursé par lui ; un remboursement par l'acquéreur se négocie et s'écrit dans l'acte
- État daté : le vendeur, dans la limite de 380 € TTC
- Tout accord différent entre vendeur et acquéreur vaut entre eux seulement : il ne s'impose pas au syndicat et doit être rédigé par le notaire

Exemple rempli : le lot de M. Bernard (fictif)

Poste	Montant	Source	Qui paie
Charges courantes 2026	2 652 €/an (≈ 663 €/trimestre)	D06 : 85 000 € × 312/10 000	Le vendeur jusqu'à l'acte, puis les acquéreurs
ITE, appel du 1/01/2027	8 970 €	D07, AG du 12/06/2025	M. Bernard, remboursé par les Martin à l'acte (accord)
ITE, appels des 1/04, 1/07, 1/10/2027	3 × 8 970 € = 26 910 €	D07	Les Martin
Fonds de travaux attaché au lot	1 061 € au 30/09/2026	D16	Reste au syndicat
Impayés de l'immeuble	6 % × 85 000 € = 5 100 €	D16	Information : niveau modéré
Toiture-terrasse	Non chiffrée, non votée (vers 2030)	D09 PPPT, D08	À anticiper par les acquéreurs

Les questions à poser au syndic avant le compromis

1. Une assemblée générale est-elle prévue avant la date de l'acte ? Avec quels projets de travaux ?
2. L'aide MaPrimeRénov' Copropriété demandée pour l'ITE est-elle notifiée ? (sinon, ne pas la chiffrer)
3. Les appels de fonds ITE sont-ils confirmés aux dates votées ?
4. Y a-t-il des procédures en cours ou des impayés en hausse depuis le dernier exercice ?
5. Quel est le délai de délivrance de l'état daté et son prix dans le contrat de syndic ?

À retenir

Si les documents de l'article L. 721-2 ne sont pas remis au plus tard à la promesse, le délai de rétractation de l'acquéreur ne court qu'à partir du lendemain de leur remise. Le pré-état daté est une photo à une date : entre la promesse et l'acte, une assemblée peut voter de nouveaux travaux. Ton rôle : réunir les pièces, chiffrer chaque somme avec sa source, et vérifier que vendeur et acquéreurs ont compris qui paie quoi. La rédaction des accords revient au notaire.

Sources : art. L. 721-2 CCH, art. 5 et 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Légifrance), Service-Public F37294 (vérifiée le 18/02/2026), FNAIM. Mise à jour : 20/10/2026. Chiffres du lot : exemple fictif.
